

A aproximação entre Joaquín Herrera Flores e os Estudos de Paz: uma perspectiva crítica e interdisciplinar

A reflexão contemporânea acerca dos direitos humanos e da construção da paz tem sido marcada por um progressivo afastamento de concepções normativas abstratas, aproximando-se de abordagens críticas, históricas e interdisciplinares. Nesse cenário, o pensamento de Joaquín Herrera Flores apresenta importantes pontos de convergência com o campo dos Estudos de Paz, especialmente ao propor uma compreensão dos direitos humanos como processos sociais em constante construção, e não como meras declarações jurídicas universalizadas. A partir dessa perspectiva, é possível estabelecer aproximações teóricas relevantes entre sua proposta e os fundamentos epistemológicos da pesquisa para a paz, notadamente no que se refere à crítica da violência estrutural, à centralidade da dignidade humana e à necessidade de abordagens interdisciplinares.

Inicialmente, destaca-se que Herrera Flores rompe com a tradição liberal que concebe os direitos humanos como normas universais previamente dadas. Para o autor, os direitos são fruto de lutas históricas e sociais, constituindo-se como práticas concretas voltadas à garantia do acesso igualitário aos bens necessários à vida digna. Essa concepção dialoga diretamente com os Estudos de Paz, especialmente com a ideia de que a paz não pode ser reduzida à ausência de conflito armado, mas deve ser entendida como a superação de estruturas sociais que produzem desigualdades e exclusões. Assim, tanto Herrera Flores quanto os teóricos da paz partem de uma crítica à superficialidade das abordagens normativas, enfatizando a necessidade de compreender os fenômenos sociais em sua complexidade.

Nesse ponto, a aproximação com o pensamento de Johan Galtung, um dos principais fundadores dos Estudos de Paz, torna-se evidente. Galtung (1996) introduz o conceito de “violência estrutural”, compreendida como aquela que se manifesta nas desigualdades sociais, econômicas e políticas que impedem o pleno

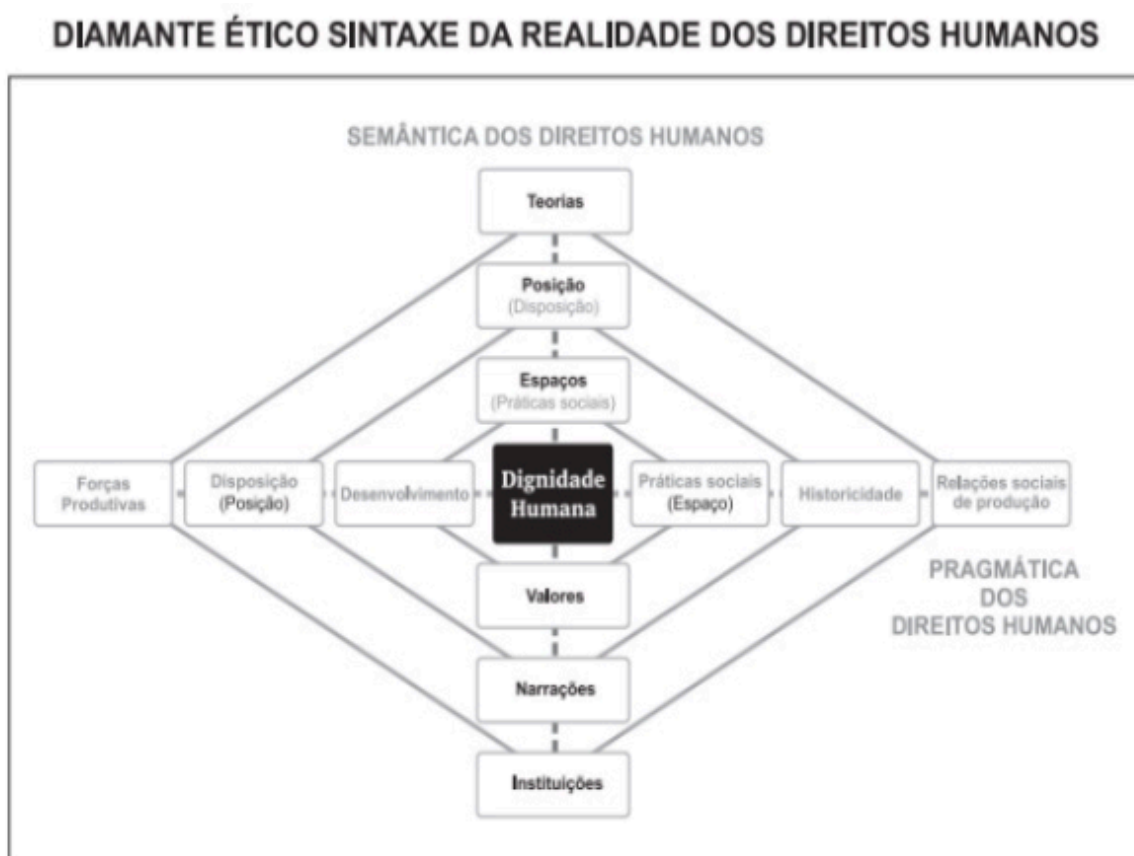
¹ Advogado, Pós Graduado em Direito Penal e Processo Penal, Mestrando em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa, roberthdto@gmail.com

² Advogado, Professor Universitário, Coordenador do Curso de Direito da FAPE, Mestre em Teoria Geral do Direito pelo Univem, aluno Especial no Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa, silvagaspri@hotmail.com

desenvolvimento dos indivíduos. De forma semelhante, Herrera Flores argumenta que os direitos humanos só podem ser efetivados quando se enfrentam as condições materiais que geram exclusão. Ambos os autores convergem na ideia de que a transformação social exige mais do que normas jurídicas: requer a modificação das estruturas que perpetuam injustiças.

Outro ponto fundamental de aproximação reside na crítica à fragmentação do conhecimento. Herrera Flores propõe uma abordagem interdisciplinar, sintetizada em sua concepção do “Diamante Ético”, que articula dimensões materiais e conceituais dos direitos humanos. Tal proposta dialoga com a própria natureza dos Estudos de Paz, que se constituem como um campo intrinsecamente interdisciplinar, integrando saberes da sociologia, ciência política, direito, psicologia e educação. Essa convergência revela que a compreensão dos fenômenos relacionados à violência e à paz não pode ser alcançada por meio de análises isoladas, sendo necessário um esforço de integração entre diferentes campos do conhecimento.

Figura 1 - Diamante ético de Herrera Flores



Fonte: HERRERA FLORES, Joaquin. A (Re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2009, p.116.

Na concepção do Diamante Ético, entendido como um esquema metodológico para compreender os direitos humanos em sua complexidade e interdependência,

concluímos que a proposta teórica parte da crítica ao reducionismo jurídico-formal dos direitos, destacando que eles não podem ser vistos apenas como normas positivadas, mas sim como processos históricos e sociais em movimento, constituídos por lutas, práticas institucionais, valores culturais e condições materiais, que jamais podem ser analisados de maneira isolada.

Com nosso diamante ético, pretendemos, pois, oferecer uma figura útil para o estudo de um tema tão plural, híbrido e impuro como os direitos humanos e, saiba unir os diferentes elementos que os compõem. (Herrera Flores, 2009, p. 114).

O Diamante Ético articula dois eixos fundamentais: o material, que abrange forças produtivas, relações sociais, práticas e historicidade; e o conceitual, que envolve teorias, valores, instituições, narrativas e posições sociais. No ponto de interseção desses eixos está a dignidade humana, entendida como o acesso igualitário a bens materiais e imateriais indispensáveis a uma vida digna. No caso em estudo, a análise dos Estudos de Paz evidencia que, embora haja uma narrativa normativa e teórica voltada à promoção da paz nas sociedades, muitas dessas propostas não se traduzem em práticas sociais efetivas quando carecem justamente da integração entre esses elemento.

Dessa forma, o Diamante Ético oferece um instrumento analítico para compreender as limitações dos Estudos de Paz quando estes se mantêm restritos a dimensões teóricas ou normativas. A ausência de interdisciplinaridade e de articulação entre diferentes campos do conhecimento revela a desconexão entre teoria e prática, entre valores proclamados (cultura da paz) e condições reais de implementação. Nesse sentido, Herrera Flores (2009) contribui para a reflexão de que os direitos humanos, enquanto construções sociais, dependem de articulações políticas, práticas institucionais consistentes e mobilização social para se concretizarem. Os Estudos de Paz, portanto, não apenas denunciam estruturas de violência, mas também reafirmam a importância de uma abordagem interdisciplinar e crítica, capaz de reconhecer a complexidade dos direitos humanos como condição indispensável para a efetivação da dignidade humana.

Nesse sentido, a interdisciplinaridade assume um papel central tanto na teoria de Herrera Flores quanto nos Estudos de Paz. Para ambos, a fragmentação disciplinar limita a capacidade de compreensão e intervenção sobre a realidade social. A construção da paz, assim como a efetivação dos direitos humanos, exige a articulação de políticas públicas que envolvam múltiplos setores, como educação, saúde, assistência social e segurança pública. Trata-se, portanto, de um desafio que ultrapassa os limites do direito, exigindo uma atuação coordenada entre diferentes áreas e instituições.

Além disso, a concepção de dignidade humana ocupa posição central nas duas abordagens. Para Herrera Flores, a dignidade não é um conceito abstrato, mas uma

condição concreta que depende do acesso a bens materiais e imateriais. Essa perspectiva encontra eco nos Estudos de Paz, que entendem a paz positiva como a realização de condições sociais que garantam bem-estar, justiça e igualdade. Dessa forma, a paz deixa de ser apenas um ideal normativo e passa a ser compreendida como um processo político e social, diretamente relacionado à efetivação dos direitos humanos.

Outro aspecto relevante diz respeito ao papel da participação social. Herrera Flores enfatiza que os direitos humanos são construídos a partir da ação coletiva e da mobilização social. De modo semelhante, os Estudos de Paz destacam a importância da participação democrática na construção de sociedades mais justas e pacíficas. A paz, nesse contexto, não é imposta de forma vertical, mas construída de maneira horizontal, por meio do diálogo e da inclusão de diferentes atores sociais. Essa perspectiva reforça a necessidade de processos democráticos efetivos, capazes de garantir a participação ativa da sociedade na formulação e implementação de políticas públicas.

Ademais, ambos os campos compartilham uma perspectiva crítica em relação ao Estado. Embora reconheçam sua importância na garantia de direitos, tanto Herrera Flores quanto os teóricos da paz apontam suas limitações e contradições. O Estado, muitas vezes, atua como reproduzidor de desigualdades, seja pela omissão na implementação de políticas públicas, seja pela adoção de práticas que reforçam a exclusão social. Assim, a construção da paz e a efetivação dos direitos humanos dependem não apenas da atuação estatal, mas também da pressão e da participação da sociedade civil.

Destaca-se que a aproximação entre Herrera Flores e os Estudos de Paz permite uma compreensão mais ampla e crítica das políticas públicas voltadas à promoção da cultura de paz. Ao reconhecer que os direitos humanos são processos históricos e que a paz exige a superação de estruturas de violência, torna-se possível analisar de forma mais consistente as razões pelas quais determinadas políticas públicas fracassam em sua implementação. A ausência de articulação intersetorial, de planejamento orçamentário e de participação social, por exemplo, pode ser compreendida como expressão dessa desconexão entre norma e realidade.

Dessa forma, conclui-se que o pensamento de Joaquín Herrera Flores oferece importantes contribuições para os Estudos de Paz, ao reforçar a necessidade de uma abordagem crítica, interdisciplinar e orientada para a transformação social. A convergência entre esses campos teóricos evidencia que a construção da paz e a efetivação dos direitos humanos são processos indissociáveis, que exigem não apenas a formulação de normas, mas a criação de condições materiais e institucionais capazes de garantir a dignidade humana. Trata-se, portanto, de um desafio que demanda não apenas reflexão teórica, mas também compromisso político e ação concreta.

REFERENCIAL TEÓRICO

GALTUNG, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications, 1996. 280 p. ISBN 9780803975118.

HERRERA FLORES, Joaquin. *A (Re) invenção dos direitos humanos*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.